



**CONVENIO MODIFICATORIO A LOS TÉRMINOS & CONDICIONES
PLATAFORMA RAPPI – VERTICAL PREPARED FOODS/ TECNOLOGÍAS RAPPI
S.A.P.I. DE C.V. Y SERVICIOS ALIMENTICIOS EXPRESS LUNCH S. DE R.L. DE
C.V. (en adelante, “Convenio Modificatorio”)**

Entre los suscritos, **TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.**, quien para los efectos del presente se denominará “Rappi”, por una parte; y **SERVICIOS ALIMENTICIOS EXPRESS LUNCH S. DE R.L. DE C.V.**, quien para los efectos del presente se denominará “Aliado”; y en conjunto las “Partes”, quienes han acreditado previamente su personalidad, celebran el presente Convenio Modificatorio, de conformidad con las siguientes:

DECLARACIONES

- I. Las Partes declaran que suscribieron unos Términos & Condiciones Plataforma Rappi-Vertical Prepared Foods (en adelante, “Acuerdo”) con fecha 30 de marzo de 2022, en virtud del cual Rappi dispone en favor del Aliado de un espacio en la Plataforma Rappi para que éste pueda exhibir, ofrecer y comercializar sus productos por medio de la misma.
- II. El Acuerdo actualmente se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales.
- III. Las Partes declaran que, la aplicación y efectos del presente Convenio Modificatorio serán únicamente sobre la marca denominada “**Las Adoraditas Fracc. Las Americas, Itzaes, Caucel, Centro 2, Cholul 1, Centro 1, Oriente, Centro 3, Montejo, Fiesta, Campestre**”) (en adelante, “Marca”), la cual es operada por el Aliado.
- IV. Las Partes desean adicionar ciertas definiciones y cláusulas al Acuerdo.
- V. Las Partes declaran conjuntamente que es su deseo celebrar y obligarse en los términos del presente Convenio Modificatorio, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Definiciones. - Todas las palabras con mayúscula inicial o con mayúsculas utilizadas en el presente Convenio Modificatorio y que no se encuentren definidas en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Acuerdo. A su vez, las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en el Acuerdo, tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva, y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

CLÁUSULA SEGUNDA. Adición. Las Partes de común acuerdo adicionan las siguientes Definiciones, y cláusulas al Acuerdo referenciados en los numerales “1º” a “2º” de la presente

Cláusula Segunda del Convenio Modificatorio, los cuales regirán de conformidad con lo establecido a continuación:

1. Las Partes de común acuerdo adicionan los siguientes apartados de Definiciones al Acuerdo, el cual regirá de la siguiente manera:

Definiciones:

Ads. Publicidad digital dentro de la sección de “Restaurantes” al interior de la Plataforma, la cual se podrá ser activada mediante la adquisición de Paquetes de Clicks. Dicha publicidad se podrá referir a: (a) posición en el Índice general de la sección de “Restaurantes”; (b) posición en el Índice por categorías específicas de alimentos; (c) Buscador; y (d) Banners.

Banner. Espacio publicitario insertado al interior de la sección de “Restaurantes” dentro de la Plataforma.

Buscador. Herramienta al interior de la sección de “Restaurantes” dentro de la Plataforma que le permite al Usuario/ Consumidor buscar alimentos y/o restaurantes.

Index. Listado de las tiendas virtuales de las personas que exhiben y comercializan sus productos a través de la sección de “Restaurantes” dentro de la Plataforma.

Paquete de Clicks. Se refiere al paquete de Ads que será otorgado por Rappi al Aliado, entendiéndose que los Ads específicos y el momento de consumo de su activación serán determinados por el algoritmo de Rappi teniendo en cuenta la información de consumo registrada en dicho algoritmo.

Portal Partners. Portal integrado a la Plataforma, por medio del cual el Aliado podrá: i) crear el catálogo de productos ofrecidos; ii) ingresar y/o modificar los precios de los productos ofrecidos; iii) prender y apagar productos; iv) prender y apagar tiendas; vi) gestionar la integración del inventario con la Plataforma; vii) recibir soporte de Rappi (a través del chat box). Se aclara que el Aliado será el único responsable de la custodia del usuario y contraseña del Portal Partners, entendiéndose que responderá por todas las actuaciones realizadas desde su cuenta.

Sell Out. Se refiere a las ventas brutas del Aliado por medio de la Plataforma.

2. Las Partes de común acuerdo adicionan la Cláusula denominada “**Inversión en Ads.**” al Acuerdo, la cual regirá de la siguiente manera:

Inversión en Ads.

El Aliado deberá realizar una inversión mensual en Paquete(s) de Clicks equivalente al 2% (dos por ciento) del Sell Out del Aliado del mes inmediatamente anterior (en adelante “Inversión Ads Mensual”). Se aclara que el montaje del(los) Paquete(s) de Clicks será realizado por parte de Rappi, entendiéndose que las fechas de ejecución serán definidas de común acuerdo entre las Partes.



El cobro del(los) Paquete(s) de Clicks será realizado de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones de Ads, disponibles en el Portal Partners al momento de la activación del(los) mismo(s).

Se aclara que únicamente se va a cobrar el valor de los Clicks efectivamente realizados con ocasión de la ejecución de(los) Paquete(s) de Clicks.

CLÁUSULA TERCERA. Modificación. El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto modificar el valor cobrado por Rappi por concepto del uso y alquiler de la Plataforma Rappi. Dicho valor se modifica al **28% (veintiocho por ciento)** más IVA del total transado en la Plataforma Rappi, el cual regirá y surtirá sus efectos a partir de la firma del presente Convenio Modificatorio.

CLÁUSULA CUARTA. Adición. Las Partes de común acuerdo adicionan la siguiente Cláusula al Acuerdo referenciadas a continuación de la presente Cláusula Tercera del Convenio Modificatorio, la cual regirá de conformidad con lo establecido a continuación:

“Condiciones especiales. En adición al presente Acuerdo de Cooperación, al Aliado le aplicarán las condiciones especiales de los “*Aliados Comerciales Premium*”, de conformidad con lo establecido en el siguiente enlace: https://legalaliados.rappi.com/?page_id=6 o el enlace que Rappi informe al Aliado para tal efecto.

Se aclara que en el caso en el que dichas condiciones especiales sean modificadas, Rappi notificará al Aliado con una anticipación mínima de 8 (ocho) días hábiles.”

CLÁUSULA QUINTA. - Forma de pago. Rappi reembolsará al Aliado Comercial el valor de las órdenes solicitadas semanalmente por los Usuarios/Consumidores y tramitadas a través de la Plataforma Rappi, la semana inmediatamente siguiente al corte semanal menos: (i) el valor cobrado por Rappi por concepto de Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi; y (ii) cualquier otro descuento aplicable de conformidad con lo establecido en los presentes Términos y Condiciones. Se aclara que la fecha de corte semanal y de pago será debidamente informada por parte de Rappi al Aliado Comercial.

CLÁUSULA SEXTA. Integridad. Las Partes acuerdan que en todo aquello que no haya sido modificado expresamente mediante el presente Convenio Modificatorio, el Acuerdo continuará ejecutándose en iguales condiciones a lo inicialmente pactado en dicho documento y cualquier otro Anexo/Convenio Modificatorio suscrito entre las Partes.

En fe de lo expuesto se firma de forma electrónica, dejando constancia en mensaje de datos el día **05 de julio de 2023.**

TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.	SERVICIOS ALIMENTICIOS EXPRESS LUNCH S. DE R.L. DE C.V.
	
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
TERESA GUTIERREZ SMITH	Nicolas Eduardo Camara Falle

ESPACIO DEJADO EN BLANCO A PROPÓSITO



CERTIFICADO DE MENSAJE DE DATOS Y VINCULACION DE FIRMA ELECTRONICA

NÚMERO IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO

64a5a248aebb56f11737c340

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Legal MX - Convenio Modificadorio - Adición ADS y Take Rate Rappi & SERVICIOS ALIMENTICIOS EXPRESS LUNCH S. DE R.L. DE C. V. - V - 05.07.2023.docx.pdf

TIPO DE FIRMA

Firma Electrónica Fiable

ESTATUS

Firmado y Completo

FIRMANTES

Razón Social: Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.

Representante Legal: TERESA GUTIERREZ SMITH

Correo Electrónico: teresa.gutierrez@rappi.com

Hash: D1qMQtUV7ggBy2AaJZ17Hc/Sb71CeNGV1UlfJlo2KEA=

Dirección IP: 189.203.231.114

Firmado el: 10/jul/2023 18:48:17 GMT-6(2023-07-11T00:48:17.688Z)

Razón Social: SERVICIOS ALIMENTICIOS EXPRESS LUNCH S. DE R.L. DE C.V.

Representante Legal: NICOLAS FALLE

Correo Electrónico: nicolas@lasadoraditas.com

Hash: HgdUwrNQh93sqFp2E1uM4fcl3xH4LHJ01W104uNA+ac=

Dirección IP: 189.172.242.41

Visualización del Mensaje de datos: 11/jul/2023 12:14:59 GMT-6(2023-07-11T18:14:59.772Z)

Firmado el: 11/jul/2023 12:23:22 GMT-6(2023-07-11T18:23:22.970Z)

FECHA DE FIRMA A LA VERSIÓN FINAL DEL DOCUMENTO

11/jul/2023 12:23:23 GMT-6(2023-07-11T18:23:23.082Z)

URL de la Auditoría

<https://enterprise.app.trato.io/r/ViX-JttBMeif6xT7U-JIR>



*Este documento fue firmado con el uso de medios electrónicos y garantiza la integridad del documento, así como la identidad de los firmantes. La URL que se detalla en la parte superior permite validar las firmas electrónicas, el mensaje de datos y el estado del documento.